

1500203-75.2020.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... rápido, já foi condenado por roubo (2015) e tráfico (2019). Em relação aos fatos, confessou que praticou o roubo descrito na denúncia, mas esclareceu que estava na posse de uma arma de brinquedo (plástico) e não de uma arma de fogo. Contou que estava a pé no dia do ocorrido e que passou a véspera usando drogas e álcool, mas acabou ficando sem dinheiro e decidiu praticar o roubo; no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500203-75.2020.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-75.2020.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2066753/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 6670349 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 639/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2066753 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 639/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2066753 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 639/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Cerutti Fagundes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

MARCOS CERUTTI FAGUNDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2.º - A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 01 de março de 2020, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Mario Faria, n.º 13, Jardim Panorama, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, teria subtraído, para ele, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma garrafa de vodka da marca Leonoff, dois maços de cigarro da marca Winston, e a

quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Jhonatas Henrique de Souza Cypriano.

A denúncia foi recebida em 31/07/2020 (fls. 74) e ratificado seu recebimento em 19/04/2022 (fls. 114/116).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 92) e apresentou resposta à acusação a fls. 98. Durante a instrução, realizada virtualmente, conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04, fls. 60/62), Relatório de Investigação e Fotografias (fls. 07/08), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17), Laudo Pericial das imagens (fls. 27/42), Laudo IML (fls. 44/45) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Em interrogatório judicial, MARCOS CERUTTI FAGUNDES DA SILVA disse que tem 28 anos, é casado, tem uma filha, estudou até a oitava série, estava trabalhando em um lava rápido, já foi condenado por roubo (2015) e tráfico (2019). Em relação aos fatos, confessou que praticou o roubo descrito na denúncia, mas esclareceu que estava na posse de uma arma de brinquedo (plástico) e não de uma arma de fogo. Contou que estava a pé no dia do ocorrido e que passou a véspera usando drogas e álcool, mas acabou ficando sem dinheiro e decidiu praticar o roubo; no entanto, não é verdade que agrediu a vítima ou que estivesse com uma arma de fogo. Admitiu que subtraiu cigarros, garrafa de vodka e quantia em dinheiro inferior à informada pela vítima. Faz tempo que usa drogas, mas nunca foi internado para tratamento. Gostaria de pedir desculpas à vítima, pois nada justifica seu erro. Esclareceu que está preso injustamente por tráfico, pedindo uma chance a esse juízo.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunha de acusação.

Com efeito, a vítima JHONATAS HENRIQUE DE SOUZA CYPRIANO, em juízo, disse que estava trabalhando e o roubador chegou armado, rendeu o rapaz perto do balcão e anunciou o assalto, pegando as coisas (cigarro) e dinheiro, saindo do local na sequência após pedir para não olharem para eles. O depoente não conhecia o roubador. No entanto, passou as imagens do roubo em um pen drive para a delegacia, o que permitiu a polícia identificar o roubador e o depoente reconhecê-lo por foto sem qualquer dúvida. Hoje, contudo, não consegue descrevê-lo ou reconhecê-lo, pois faz bastante tempo e houve vários roubos em face do mercadinho. Nenhum dos bens roubados pelo réu foi recuperado. O depoente sofreu uma coronhada na cabeça no dia. É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo assume especial relevância, devendo ser valorizada e prestigiada, de comum e ordinário, por sua isenção, máxime quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407).

E se a palavra do ofendido merece suficiente credibilidade para demonstrar a prática do delito pelo réu, também se presta para comprovar todas as suas circunstâncias, especialmente o emprego de violência física e a presença da arma de fogo, tenha o artefato bélico sido (ou não) apreendido e periciado nos autos. Com efeito, de acordo com o ofendido, durante o roubo, o acusado estava armado e desferiu uma coronhada em sua cabeça, provocando-lhe as lesões corporais descritas

no laudo pericial de fls. 44/45.

Ademais, as imagens do ocorrido (fls. 06/08) e a perícia de fls. 27/42 retratam o réu portando objeto semelhante a uma arma de fogo, o que é suficiente à caracterização da majorante em questão.

No sentido de ser dispensável a apreensão da arma de fogo quando comprovada sua utilização por outros meios, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO. No crime de roubo, o seguro depoimento de testemunha possui grande relevância para embasar decreto condenatório, inclusive no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora do emprego de arma, bem como para aumentar a pena". (TJ/SP, Apelação n.º 0003918-75.2014.8.26.0566. Rel. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA. D. J. 10.11.2016).

Por fim, o policial civil RONIE SÉRGIO DE PAULA PAIVA, sob o crivo do contraditório, contou que a vítima, após noticiar os fatos, apresentou a imagem do roubo com a utilização de uma arma curta e violência física. De pronto, suspeitaram da autoria do réu e, após mostrarem sua fotografia à vítima, ela de pronto o reconheceu. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do réu, contudo, não recuperaram os bens roubados, tampouco a arma utilizada no crime, mas o acusado foi preso em flagrante na ocasião diante da apreensão de drogas em sua residência. Além disso, ele admitiu na delegacia de polícia a prática do roubo ao mercadinho.

Cumpra ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Desse modo, a conduta do réu se adequa ao tipo penal previsto no artigo 157, §2.º - A, inciso I, do Código Penal, sendo de rigor sua condenação.

Passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui Maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, conforme se infere da certidão de fls. 150/153, citando-se como exemplo as condenações nos autos de nº 6594-04.2012.8.26.0101 e 2942-08.2014.8.26.0101. Assim, procedo ao aumento da pena base em 1/6, resultando no total provisório de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Porém, presente a agravante da reincidência, inclusive específica (autos nº 5730-58.2015.8.26.0101 e 5905-57.2012.8.26.0101 - fls. 150/153). Assim, diante da multirreincidência e da reincidência específica do réu, faço preponderar a agravante da reincidência, nos termos do artigo 67 do Código penal, procedendo ao aumento mínimo de 1/6, o que resulta no total provisório de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2.º - A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), razão pela qual realizo a exasperação das penas acima em 2/3, resultando em 09 anos e 26 dias de reclusão, além de 22 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do acusado.

O réu deverá cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado, uma vez que, além de reincidente e portador de Maus antecedentes (fls. 150/153), a pena aplicada é superior a oito anos de reclusão.

Além disso, o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública.

Como é cediço, o roubo é delito grave que atormenta a população ordeira e operosa,

intranquilizando os homens de bem. Logo, o regime mais gravoso, na hipótese sub judice, é o mais adequado; afinal, quem se envolve em tal crime demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Nesse sentido: “A concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações” (crime de roubo – apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Considerando-se a reincidência e maus antecedentes do acusado (fls. 150/153), bem como o montante da pena que lhe foi aplicado (superior a quatro anos) e que o delito foi praticado com grave ameaça e violência à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu MARCOS CERUTTI FAGUNDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2.º - A, inciso I, do Código Penal, às penas de em 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa, fixados no menor valor unitário.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Tendo o réu respondido ao presente processo em liberdade, já que se encontra preso por ordem judicial emanada de outro feito, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se à unidade prisional em que se encontra o acusado preso para que a ele seja dispensado tratamento médico e terapêutico para dependência química.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos, observados os termos do convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública; (v) notifique(m)-se o réu para pagamento da pena de multa; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

P.R.I.C.

Caçapava, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA